

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2023년 국정감사 후속조치 특정감사

제 목 : 직장 내 괴롭힘 처리 절차 보완 필요

관계부서 : ○○○팀

내 용

1. 업무 개요

공사 ○○○팀은 「직제규정」 및 그 시행세칙에 의거, 직원 고충상담 업무를 담당하고 있고, 그 일환으로 「직장 내 괴롭힘 예방규정」 및 <직장 내 괴롭힘 사건 처리 매뉴얼>을 마련하여 직장 내 괴롭힘 사건에 대응하고 있다.

공사 3급 직원 B(현재 휴직 중)는 2022. 12. 15. ◇◇팀 반장(전담)으로 발령되어 근무하던 중, 2023. 4. 17. 해당 직위를 면하는 보직해임 발령에 의해 ◀◀본부 팀원이 되었다가 2023. 7. 1. TF 반장(전담)에 다시 보임된 후 2023. 7. 26. 휴직하였는데, 이와 관련하여 2023년 공사 국정감사에서 M 의원에 의해 B의 보직해임 발령 및 그 후속 행위¹⁾가 공사의 전(前)부사장 A에 의한 직장 내 괴롭힘에 해당한다는 취지의 문제가 제기되었다.²⁾

1) 부사장의 특정감사 요구 및 차장급 직원을 불러 모은 공개적인 행사 장소에서 B의 보직해임 이유 공표하고 사실과 다른 내용(B가 고의적으로 업무용 컴퓨터를 포맷했다는 내용)을 발언함

2) “그 과정을 살펴보면 의아한 점이 한둘이 아니에요. 접수된 직장 내 괴롭힘 신고내역에 부사장이 직원과의 대화에서 언급하고 감사를 요청한 일방적인 주장들이 다수 포함되어 있다는 점 또 현행법상 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위해서는 피해자 등을 대상으로 한 유급휴가 또는 임시 전보 등의 조치 의무가 규정되어 있는데 피신고자인 B팀장에 대한 인사조치가 매우 즉각적으로 이루어졌다는 점... (하략)” (출처: 국회 회의록)

2. 관계 법령 및 판단기준

「근로기준법」 제76조의2 및 「직장 내 괴롭힘 예방규정」 제3조에 따르면 직장 내 괴롭힘 행위란 임직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다고 되어 있다.

「근로기준법」 제76조의3 제3항에 따르면 직장 내 괴롭힘에 대한 조사 기간 동안 피해근로자등을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 하며, 이 경우 사용자는 피해근로자등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「직장 내 괴롭힘 예방규정」 제15조 제1항에 따르면 사장은 직장 내 괴롭힘 사건 조사기간 동안 피해자 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자 등의 의사를 고려하여 가해자와의 업무·공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

A가 2023년 국정감사 현장에서 밝힌 바에 따르면, B의 보직해임 발령은 B가 ◇◇팀의 팀원 2명과 갈등을 빚으면서 직장 내 괴롭힘 가능성이 제기되어 피해자 보호를 위한 분리조치의 일환으로 행해진 것이었다.³⁾

그러나 「근로기준법」과 「직장 내 괴롭힘 예방규정」 모두 피해자 보호를 위한 조치로 근무장소의 변경, 휴가 부여 등을 통한 공간적 분리를 예시로 들고 있는데 당시 ◎◎팀은 사건을 인지(2023. 4. 15.)한 뒤, 그러한 조치를 단계적으로 검토하지

3) “제가 사실대로 말을 하면 그 팀장이 굉장히 조직 내에서 좀, 여기서도 제가 말씀드리지는 차마 못 하겠는데 그런 게 있었습니다. 그래서 분리 조치가 필요했습니다, 팀장과 팀원들과, 그 이유를 제가 공개적으로 말할 수가 없기 때문에 그러면 이렇게 얘기를 하자 그래서 지시불이행으로, (하략)” (출처: 국회 회의록)

않고 이틀 만인 4. 17.에 가장 극단적인 조치라 할 수 있는 보직해임을 시행했고, 이에 따라 B에게 「직원연봉규정」 제6조의2 제1항에 따른 직무급이 지급되지 않는 등의 경제적 불이익 및 개인의 명예 실추가 유발되었다.

특히나 이러한 결정이 내려지는 과정에서 당사자인 B의 입장을 청취하는 등의 방어권 보장 노력은 없었던 것으로 나타났다.

이번 감사에서 밝혀진 바에 따르면 당시 보직해임 인사발령은 ○○팀이 검토하여 인사권자에게 가장 적절한 방안으로 제시한 것은 아니었고, A와 사장 간 협의를 통해 이미 보직해임의 결론이 내려진 상태에서 ○○팀에 그 시행 지시만이 전달되었는데⁴⁾, ○○팀은 직장 내 괴롭힘 관련 피해자 보호를 위해 취해야 할 조치의 종류 및 그 선택의 기준, 그 과정에서 관련자의 방어권 보장 절차 등을 사전에 내규, 지침, 매뉴얼 등으로 마련하고 있지 않아 해당 지시가 하달되었을 때 정해진 절차에 따른 적절한 대안을 제시하지 못하고 지시에 따를 수밖에 없었다.

따라서 ○○팀은 직장 내 괴롭힘 관련 내규, 지침, 매뉴얼 등의 마련을 통해 피해자 보호와 당사자의 방어권 행사가 조화를 이룰 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○팀은 감사결과에 이견이 없다고 답변하면서, 직장 내 괴롭힘의 처리 절차에 있어 관련 내규, 지침, 매뉴얼 등을 마련하겠다고 답변하였다.

4) A는 국정감사에서 “직장 내 괴롭힘 그것은 그날부로 즉시... 그것 분리조치라고 합니다. 그것은 제가 관여하는 것이 아니고 인사과에서 인사처리 절차로 진행하는 것으로 제가 알고 있고요.”라고 발언했으나(출처: 국회 회의록), 관련 업무 담당자들은 공통적으로 A가 사장과 협의하여 B를 보직해임하기로 이미 결론내고 ○○팀에 전달하였다고 진술하였음

조치할 사항

한국관광공사 사장은 직장 내 괴롭힘 처리와 관련하여 신고자 보호와 피신고자 방어권 보장이 조화를 이룰 수 있도록 관련 내규, 지침, 매뉴얼 등을 보완하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)